仓山区“12·07”一般交通事故调查报告

2023年12月7日12时10分许，位于福州市仓山区西三环路西侧机动车道右数第二车道由北往南至金爵苑小区路段，发生一起交通事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，受仓山区政府委托，由区应急管理局张帆副主任担任组长，组织区应急管理局、区监察委、仓山交警大队福州市道路运输事业发展中心仓山分中心、福州市交通运输综合执法支队五大队、区总工会、区人力资源和社会保障局、金山街道等单位组成事故调查组，并邀请了区检察院派员参加，对仓山区“12·07”一般交通事故进行调查。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1、闽AR2516号重型自卸货车，所有人：福建立晨运输有限公司，车辆登记住址：福建省福州市仓山区盖山镇六凤工业区12号楼1层501办公室，品牌型号：豪沃牌ZZ3317N4267E1，车辆识别代号：LZZ1EXSE6KN500841，发动机号：190307010947，年检有效期至2024年7月31日，使用性质：货运，总质量31000公斤，核定载质量：15420公斤，发生事故时车辆总质量为71100公斤。投保保险公司：中国人民财产保险

股份有限公司福州市分公司，交强险保单号：PDZA202335010000323194，机动车商业保险单号：PDAA202335010000413976（第三者责任险保额为100万元）。

2、闽AR7L61号轻型栏板货车，所有人：福州国龙纸业有限公司，车辆登记住址：福建省闽侯县荆溪镇厚屿村福州信泰塑胶制品有限公司7#厂房一层，品牌型号：江淮牌HFC1043P91K2C2V，车辆识别代号：LJ11KBBD8J1911162，发动机号：76364378，年检有效期至2024年5月31日，使用性质：非营运，总质量：4495公斤，核定载质量：1735公斤，发生事故时车辆总质量为6860公斤。投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司福州市分公司，交强险保单号：PDZA202335010000171293，机动车商业保险单号：PDAA202335010000168317（第三者责任险保额为150万元）。

3、闽AR9072号重型自卸货车，所有人：福建省鸿泰渣土运输有限公司，车辆登记住址：福建省福州市晋安区宦溪镇政府办公室二楼，品牌型号：红岩牌CQ3316HTVG396L，车辆识别代号：LZFF31T60LD009430，发动机号：20H00333754，年检有效期至2024年5月31日，使用性质：货运，总质量：31000公斤，核定载质量：15370公斤，发生事故时车辆总质量为64710公斤。交强险保投保保险公司：中国人寿

财产保险股份有限公司福建省分公司，单号：660507202335016900005 9，机动车商业保险投保公司：浙江车安宝安全科技有限公司，互助单号：CABA0020020230000230（第三者责任险互助保额为100万元）。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.刘海，男，1995年10月16日出生，机动车驾驶证号码：5130**********3253，准驾车型：B2，户籍地址：四川省大竹县牌坊乡石堰村3组41号，现住址：福建省福州市仓山区叶夏路7-2号，系闽AR2516号重型自卸货车的驾驶人。

2.杨耀希，男，1995年8月16日出生，机动车驾驶证号码：4415**********3775，准驾车型：C1，户籍住址：广东省陆丰市八万镇高塘村委会里鱼洞村36号，现住址：福建省闽侯县荆溪镇厚屿村小桥108号，系闽AR7L61号轻型栏板货车的驾驶人，在事故中当场死亡。

3.王勇，男，1984年3月4日出生，机动车驾驶证号码：5116**********0536，准驾车型：B2，户籍地址：四川省岳池县花园镇五元坟村5组37号，现住址：福建省福州市马尾区江滨东大道188号阳江瑞景72A座1003单元，系闽AR9072号重型自卸货车的驾驶人。

（三）相关企业基本情况

公司名称：福建立晨运输有限公司，注册地址：福建省福州市仓山区盖山镇六凤工业区12号楼1层501办公，成

立日期：2019年06月12日，统一社会信用代码：91350104MA32XKP08B，法定代表人：白钰钊，经营范围：其他道路货物运输；其他未列明道路运输服务；普通货物道路运输；大型货物道路运输；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路路面工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路路基工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路交通工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；桥梁工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；隧道工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程塑料及合成树脂销售；建筑工程机械与设备经营租赁；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明的机械设备租赁服务；汽车租赁；城市垃圾清运服务；仓储代理服务；其他未列明的仓储服务；房屋拆迁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（四）事故道路基本情况

现场位于福州市仓山区西三环城市快速路西侧机动车车道上，该路段为封闭式双向六车道，中间及两侧设有花圃及金属隔离护栏。道路呈南北走向，南往福州市仓山区浦上大桥方向，北往福州市仓山区金山大道方向。路面沥青材质，路面完好、干燥，白天视线良好，距离事故现场来车方向约300米处设有重中型货车限速60公里/小时标志。

二、事故经过及救援情况

2023 年 12 月 7 日 12 时 10 分许，刘海驾驶闽 AR2516 号牌重型自卸货车沿福州市仓山区西三环路西侧机动车道右数第二车道由北往南行驶至福州市仓山区金爵苑小区路段时，因未与前车保持安全距离，闽 AR2516 号牌重型自卸货车碰撞其前方同车道上同向行驶的由杨耀希驾驶的闽 AR7L61 轻型栏板货车后左部及车上货物，导致闽 AR7L61 轻型栏板货车失控，闽 AR7L61 轻型栏板货车碰撞由王勇驾驶的因轮胎爆胎停放在右起第一车道上的闽 AR9072 号牌重型自卸货车后车厢右部，造成杨耀希受伤及三车不同损毁的交通事故。后杨耀希经省立医院金山南院抢救无效于 2023 年 12 月 7 日 13 时许死亡。

三、事故调查具体情况

1、当事人刘海驾驶闽 AR2516 号重型自卸货车行驶时与前方车辆未保持安全距离且超载，遇情采取措施不及，车辆碰撞杨耀希所驾驶的闽 AR7L61 号轻型栏板货车，造成杨耀希所驾驶的闽 AR7L61 号轻型栏板货车失控碰撞由王勇驾驶的因车辆轮胎爆胎停放在右起第一车道上的闽 AR9072 号牌重型自卸货车尾部造成杨耀希送至医院抢救无效死亡。

2、经南方司法鉴定中心鉴定结果：闽 AR2516 号牌重型自卸货车的行车制动系、转向系、灯光系统符合运行安全状态要求。闽 AR7L61 轻型栏板货车的行车制动系、转向系符合运行安全状态要求。闽 AR9072 号牌重型自卸货车的

行车制动系、转向系、灯光系统符合运行安全状态要求。

3、经事故调查组调查，福建立晨运输有限公司建立有安全生产隐患排查制度、安全生产培训和教育制度、企业安全生产费用提取和使用管理制度、车辆安全管理制度等安全生产规章制度；制定有应急预案并有定期开展应急演练；驾驶员刘海有经岗前培训合格上岗并定期接受企业的安全教育培训；福建立晨运输有限公司与驾驶员刘海签订有安全生产责任书，严禁驾驶员超载驾驶车辆，驾驶超载车辆为驾驶员个人行为；公司主要负责人未经安全考核合格。

四、事故发生原因

刘海驾驶闽AR2516号重型自卸货车行驶时与前方车辆未保持安全距离且超载，遇情采取措施不及，车辆碰撞杨耀希所驾驶的闽AR7L61号轻型栏板货车，造成杨耀希所驾驶的闽AR7L61号轻型栏板货车失控碰撞由王勇驾驶的因车辆轮胎爆胎停放在右起第一车道上的闽AR9072号牌重型自卸货车尾部造成杨耀希送至医院抢救无效死亡，是造成本起事故的根本原因。

五、事故性质

经过调查取证和综合分析，该起事故是一起一般生产经营性道路交通安全事故。

六、事故责任的分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定、对事故责任者以及相关企业的处理建议如下：

1、刘海驾驶闽AR2516号重型自卸货车行驶时与前方车辆未保持安全距离且超载，遇情采取措施不及，车辆碰撞杨耀希所驾驶的闽AR7L61号轻型栏板货车，造成杨耀希所驾驶的闽AR7L61号轻型栏板货车失控碰撞由王勇驾驶的因车辆轮胎爆胎停放在右起第一车道上的闽AR9072号牌重型自卸货车尾部造成杨耀希送至医院抢救无效死亡，对本起事故发生负有全部责任，建议由交警部门依法对其作出处理。

2、福建立晨运输有限公司主要负责人未经安全考核合格，建议由交通运输行业主管部门依法进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少道路交通事故，提出以下建议：

（一）加强违法行为打击力度。相关行业部门要加强道路交通运输管理，要加大对交通违法行为打击力度，切实做好交通事故预防工作，坚决遏制死伤事故发生。

（二）加强重点车辆监督管理。相关行业部门要加强对相关企业的督导检查，强化源头管理，压实企业主体责任，定期对车辆进行安全检查，做好车辆、驾驶人信息备案，加强管理人员、从业人员的安全生产教育和培训工作，确保各企业严格落实安全生产责任。

（三）加强交通安全宣传工作。相关行业部门要针对客货运车辆等重点管理对象，加强安全宣传，引导交通参与者遵章守法，通过社会全方位多渠道地开展宣传工作，广泛传播

安全出行理念，不断提高全民的交通守法意识、安全出行意识。

西三环路金爵苑小区路段“12.7”交通死亡事故调查组

2024年2月2日